



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSD) y el Sr. Marcelo Saín -invocando su carácter de integrantes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia- interpusieron una acción de amparo con fundamento en los arts. 1º, 14, 32, 41, 42 y 75 inc. 22 y 24 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y en las previsiones de la ley de acceso a la información pública, a fin de que se le ordene a la Administración Federal de Inteligencia (en adelante, "AFI") dar respuesta al pedido de información pública formulado.

Afirman que el rechazo de su pedido configura una violación de los principios esenciales del sistema republicano y democrático de gobierno, transgrede el deber de informar y quebranta el principio de publicidad de los actos de gobierno, por lo que solicitan que se ordene a la accionada dar respuesta sobre los puntos señalados.

Aducen que la información requerida es pública ya que no involucra aspectos sensibles para el desempeño de las tareas de inteligencia ni compromete la seguridad nacional. Por el

contrario, entienden que dicha información es esencial para un adecuado control de la implementación de las reformas introducidas por la ley 27.126 a la ley 25.520 y resulta necesaria a los fines de ejercer el control ciudadano del sistema de inteligencia.

A fs. 292/292 vta., el magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10 rechazó la acción de amparo interpuesta.

Sostuvo que las cuestiones vinculadas al acceso a la información y documentación de la AFI se hallan específicamente reguladas en la ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

En ese marco, indicó que la clasificación de la información como "pública" en los términos del art. 16 bis de la ley, sólo tiene efectos dentro del ámbito del organismo ya que para trascenderlo se requiere de un acto previo de desclasificación. En tal sentido, concluyó que no hallaba configurada en el caso la alegada ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto denegatorio de la AFI.

Por último, agregó que en virtud de lo dispuesto por los arts. 31, 32 y 33 de la ley 25.520, el control ejercido por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es suficiente a los fines de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Apelado dicho pronunciamiento (fs. 299/312), la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala III) revocó la decisión de la instancia anterior e hizo lugar parcialmente al amparo deducido.

En primer lugar, recordó que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y se halla sujeto a las



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

excepciones previstas en el art. 8° de la ley 27.275, entre las que se encuentra la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior.

Señaló que las cuestiones vinculadas al acceso a la información de la AFI se hallan específicamente reguladas en la Ley de Inteligencia Nacional, en virtud de la cual la documentación de los organismos de inteligencia es clasificada y el acceso a dicha información debe ser autorizado por autoridad competente.

Indicó que el art. 16 bis de esa norma establece tres grados de clasificación de la información -secreta, reservada y pública- y prevé la existencia de un plazo para su desclasificación. En ese marco, destacó que la misma ley encomienda al Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación de las condiciones de desclasificación y acceso a la información.

En tales condiciones, afirmó que el acceso a esa reglamentación por parte de los peticionantes *"...versa sobre un nivel previo de información, correspondiente a un plano formal sobre los requisitos y condiciones en la tramitación del pedido. De modo que si esos datos no son pasibles de ser conocidos, ningún procedimiento de desclasificación y de acceso a la información pública podría llevarse adelante, por desconocimiento del modo y de los plazos para efectuarlo"*.

En virtud de ello, consideró que la negativa del organismo a dar acceso a la reglamentación importó la anulación

del derecho a instar el procedimiento de desclasificación previsto en el art. 16 ter de la ley 25.520.

Por consiguiente, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y ordenó a la demandada dar acceso a la reglamentación del procedimiento de desclasificación y acceso a la información.

Respecto de las demás cuestiones, entendió que su análisis se hallaba condicionado al conocimiento de los alcances de dicha reglamentación, razón por la cual concluyó que no correspondía darles tratamiento ni era posible atribuirle a la demandada un actuar ilegítimo o arbitrario.

-II-

Contra esa decisión, las actoras dedujeron el recurso extraordinario federal (fs. 355/374 vta.), que fue concedido por el tribunal *a quo* (fs. 386/386 vta.) por haberse puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de carácter federal (leyes 27.275 y 25.520).

En primer lugar, alegan que la decisión atacada condicionó su derecho de acceso a la información pública al eventual contenido de un reglamento dictado por el propio organismo requerido. En ese sentido, entienden que la sentencia restringe irrazonablemente tal derecho, vulnera el principio de publicidad de los actos de gobierno y configura un supuesto de denegación de justicia.

En segundo lugar, afirman que la cámara realizó una interpretación irrazonable e inconstitucional de los arts. 16, 16 bis y 16 ter de la ley 25.520. Así, luego de distinguir los alcances de los términos "autorización" y "desclasificación" que



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

-aducen- trae la norma, indican que la información solicitada a la AFI es pública, razón por la cual sólo requiere de una autorización para su divulgación y no se halla sujeta a ningún procedimiento de desclasificación.

Señalan, asimismo, que el tribunal efectuó una interpretación errada de los elementos de la acción judicial prevista en el art. 14 de la ley 27.275.

Por otra parte, afirman que la cámara omitió considerar uno de los planteos esenciales del recurso de apelación vinculado a la incompatibilidad de la decisión denegatoria de la AFI con la exigencia de fundamentación que rige en materia de acceso a la información pública, de acuerdo con los principios constitucionales y legales y la jurisprudencia de la Corte Suprema. En tal sentido, aducen que el pronunciamiento es arbitrario por haber omitido tratar uno de los planteos esenciales del recurso de apelación.

-III-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas federales -leyes 25.520 (y sus modificatorias) y 27.275- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que en ellas fundó el apelante (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

Ahora bien, aun cuando el recurso fue concedido sólo en este sentido (ver fs. 386/386 vta.), corresponde que V.E.

atienda los agravios con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio, toda vez que ambos aspectos -la exégesis de normas federales y la arbitrariedad endilgada- aparecen en el caso inescindiblemente unidos entre sí (arg. Fallos: 301:1194; 307:493; 321:2764; 323:1061 y 1625; 327:5640; 328:2004; 329:3577, entre otros). Ello autoriza a prescindir del recaudo de la presentación directa para su tratamiento por ese Tribunal (arg. Fallos: 319:1716; 325:2875; 333:2141, entre otros).

-IV-

Sentado ello, y previo a pronunciarme sobre el asunto, considero necesario efectuar una reseña de los acontecimientos que motivaron el presente pleito.

Así, según resulta de las constancias de la causa, el 13 de junio de 2017, los actores -invocando su condición de integrantes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI)- realizaron un pedido de acceso a la información ante la Agencia Federal de Inteligencia (en adelante, AFI) para que se les informara sobre:

a) si existen acuerdos con otros países relativos al intercambio de datos de inteligencia y, tal caso: i) cuándo fueron firmados y con qué países; ii) en qué circunstancias pueden compartir datos producidos en el país, datos sobre un tercer país o información sobre personas extranjeras, y bajo qué requisitos; iii) qué tipos de datos se pueden intercambiar; iv) en qué circunstancias se habilita a compartir datos producidos en el país sobre ciudadanos extranjeros; v) cuándo pueden obtener datos de vigilancia provenientes de otro país y los



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

requisitos para hacerlo; y, vi) si existen restricciones al intercambio de información y en qué consisten.

b) el régimen de administración de fondos reservados implementado en cumplimiento de los arts. 18 y 19 de la ley 27.126, con copia de la normativa.

c) la regulación implementada para cumplir con las categorías de clasificación de seguridad y sus respectivos plazos y estándares de desclasificación, según lo establecido por la ley 27.126, con copia de la normativa.

d) respecto de la interceptación de comunicaciones: i) el total de solicitudes de interceptación de comunicaciones requeridas en el marco de la ley 25.520 durante el año 2016 (con estadística mensual, cantidad de solicitudes realizadas y su resultado); ii) del universo de solicitudes autorizadas: a) cantidad de números de teléfono que fueron efectivamente interceptados; b) cantidad de interceptaciones según su modalidad de ejecución (directa o diferida); y, c) cantidad de interceptaciones que derivaron en la apertura de una investigación judicial; iii) los mecanismos de resguardo de la información producida a partir de la interceptación de las comunicaciones generadas en el marco de actividades de colaboración con la justicia en investigaciones en curso o por actividad de inteligencia en el ejercicio de las facultades de la ley 25.520; iv) la información que se remite a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para fiscalización de las

interceptaciones requeridas por la AFI, y con qué frecuencia se envía.

Por último, solicitaron a la AFI que "[s]i alguna de la información requerida es, a su criterio, de carácter reservado (...) identifique claramente y remita copia del acto fundado de autoridad competente que en forma previa dispuso el carácter reservado, confidencial o secreto de la información solicitada." (v. fs. 72/75).

El 10 de agosto de 2017, ante la falta de respuesta del organismo requerido, los demandantes solicitaron pronto despacho de la solicitud de información efectuada (v. fs. 76).

Finalmente, el 28 de agosto de 2017, el Director de Relaciones Institucionales y Antecedentes de la AFI rechazó el pedido de información pública formulado.

En primer lugar, destacó que las cuestiones vinculadas al acceso a la información y documentación de la AFI se hallaban específicamente reguladas por la ley 25.520 de Inteligencia Nacional (arts. 16, ss. y conchs.).

En tal sentido, indicó que "la información relativa a acuerdos con organismos extranjeros en el marco de la propia incumbencia, cuentan con la clasificación de seguridad pertinente y se hayan enmarcados en las previsiones legales correspondientes".

Respecto del control presupuestario y de gastos de la actividad de inteligencia refirió que fue asignado por ley a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la que cuenta -adujo- con amplias facultades para ejercer la supervisión y control del organismo a fin de garantizar la mayor transparencia en la utilización de



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

fondos, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 31 y siguientes de la ley 25.520.

En cuanto a los procesos de desclasificación de la información cuya reglamentación se solicitó, señaló *"que, por expresa disposición legal, toda la información de esta Agencia es clasificada, siendo necesaria, aun en los supuestos de menor grado de reserva, de la dispensa a la que hace referencia el art. 16 y c.c. de la referida Ley de Inteligencia..."*.

Por último, indicó que, en lo concerniente a la interceptación y captación de llamadas, la AFI solo cuenta con la facultad de requerir la interceptación de comunicaciones telefónicas en los términos del art. 22 de la Ley de Inteligencia Nacional y que es el Poder Judicial de la Nación el único órgano encargado de ejecutar las captaciones ordenadas por autoridad judicial competente (v. fs. 77/78).

El 4 de diciembre de 2017, con motivo de la entrada en vigencia de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información pública (B.O. 29/09/2016) -dictada con posterioridad a la interposición de la demanda-, de conformidad con lo dispuesto a fs. 109 por la magistrada de grado, los actores readecuaron el pedido de información pública ante la AFI, el que fue nuevamente rechazado por la demandada por considerar que esa ley no le resultaba aplicable (v. fs. 112/115 y 118/119).

-V-

Sentado ello, es mi opinión que asiste razón a los recurrentes en cuanto sostienen que el pronunciamiento de la alzada resulta arbitrario, pues prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa, a la vez que se funda en afirmaciones dogmáticas que no dan respuesta a los planteos de los afectados (Fallos 319:722).

El art. 16 de la ley 25.520, en su parte pertinente, dice: *"Las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación."*

En lo que atañe a la clasificación de seguridad de la información, el art. 16 bis (incorporado por la ley 27.216) establece que la información puede ser clasificada como secreta, confidencial o pública.

Luego, el art. 16 ter (incorporado por la ley 27.216), en cuanto aquí interesa, prevé: *"Para cada grado de clasificación de seguridad se dispondrá un plazo para la desclasificación y acceso a la información. (...) Las condiciones del acceso y de la desclasificación se fijarán en la reglamentación de la presente."* (párr. primero y segundo).

Por su parte, la misma norma, en su párrafo cuarto, establece: *"Toda persona u organización que acredite interés legítimo, podrá iniciar una petición de desclasificación ante el Poder Ejecutivo nacional, destinada a acceder a cualquier clase de información, documentos, o material, que se encuentre en poder de uno de los organismos que componen el Sistema de*



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Inteligencia Nacional. *La forma, plazos y vías administrativas serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional.*"

En ese marco, de los términos del art. 16 ter de la ley 25.520 (incorporado por la ley 27.126), se advierte que la norma prevé dos cuestiones distintas a reglamentar. Por un lado, aquella vinculada con las *condiciones de desclasificación* de la información producida por los organismos de inteligencia (párr. primero y segundo) -normativa que fue requerida por los actores en sus presentaciones del 13 de junio de 2017 y del 4 de diciembre del mismo año-; y por el otro, las cuestiones atinentes a la *tramitación* (forma, plazos y vías administrativas) del pedido de información por parte de los sujetos interesados (párr. cuarto) -a la que parece referirse la cámara en la sentencia apelada-.

En efecto, la cámara, para revocar parcialmente la sentencia de grado, basó su decisión exclusivamente en la negativa de la AFI de dar acceso a la parte actora a "la reglamentación a la que se halla sometida el procedimiento de desclasificación de la información". Ello, con fundamento en que ese accionar importó la anulación del derecho de los actores a instar el procedimiento reconocido por la ley 25.520.

En particular, consideró que el conocimiento de dicha reglamentación versa sobre "un nivel previo de información, correspondiente a un plano formal sobre los requisitos y condiciones en la tramitación del pedido", y, en tal sentido, afirmó que sin esos datos ningún procedimiento de

desclasificación y acceso a la información podría llevarse adelante *"por desconocimiento del modo y de los plazos para efectuarlo"* (v. fs. 344 vta.).

Sin embargo, no se desprende de los antecedentes anteriormente detallados que la AFI hubiera rechazado el requerimiento de información formulado por los actores por incumplimiento de cuestiones de índole formal ni que estos se hubieran visto impedidos de tramitar las solicitudes efectuadas por desconocimiento de los modos, plazos o vías para hacerlo.

Por el contrario, de las constancias de la causa resulta que los demandantes tramitaron el pedido de información ante la AFI (v. presentaciones de fs. 72/75, 76 y 112/115), la que finalmente se expidió sobre el fondo del asunto denegando los requerimientos realizados.

De esta manera, las afirmaciones del *a quo* en cuanto a que ningún procedimiento de desclasificación y acceso a la información podría llevarse adelante por escollos de índole formal, resultan dogmáticas y no encuentran sustento suficiente en las constancias de la causa.

De tal modo, entiendo que la sentencia en crisis, sobre la base de una premisa errada que obliga a los actores a tramitar un nuevo procedimiento, omitió examinar argumentos conducentes para la correcta solución del litigio, lo que exigía en el caso analizar si resultan válidas las razones dadas por el organismo demandado con invocación en la ley 25.250 para justificar la denegación de la información requerida.

En tales condiciones, entiendo, pues, que la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso y tiene



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

defectos en la consideración de cuestiones conducentes para la correcta solución del litigio, por lo que, al guardar el planteo de la apelante relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas, corresponde descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad (conf. Fallos: 314:535; 319:2511 y 326:2205, entre otros), sin que lo dicho implique abrir juicio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del asunto.

-VI-

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

Buenos Aires,

de febrero de 2021.